刑法15 筆記：犯罪參與的中止與脫離

> 來源：刑法15 課程字幕 00:00:00 ~ 01:02:00

🕮 法條原文速查

> **§27 II**（參與關係中止未遂）
> 前項規定，於正犯或共犯中之一人或數人，因**已意防止犯罪結果之發生**，或結果之不發生，非防止行為所致，而行為人**已盡力為防止行為**者，亦適用之。

> **§28**（共同正犯）
> 二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。

> **§29**（教唆犯）
> 教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。
> 教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。

> **§30**（幫助犯）
> 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
> 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「多人犯罪中§27 II中止是否適用未了/既了區分？」	**不適用**，一律須「積極防止結果發生」
「§27 II中止未遂是個人事由還是全體事由？」	**個人**減免刑罰事由（不及於其他參與者）
「§27 II中止是否適用於被教唆者自行實行之情形？」	**不適用**，§27 II射程不及於被教唆/幫助之單獨正犯或工具人
「脫離是位於三階層的哪個位置？」	**構成要件**層次（非三階之外）
「脫離成功的判斷標準？」	**因果關係切斷說**（實務），須同時切斷心理因果＋物理因果
「著手後脫離成功，被害人仍死亡，該人如何論罪？」	可論**中止未遂**（法律上僅負未遂責任）
「著手前脫離成功如何論罪？」	論**預備犯**（有罰預備時）
「著手前脫離失敗如何論罪？」	仍為**共謀共同正犯**

正文

一、§27 II 參與關係的中止未遂

核心概念

§27 II 規定多人犯罪時的中止未遂，與 §27 I 單獨犯的中止未遂有重大差異：

```
§27 I 單獨犯中止未遂
├── 未了未遂 → 消極停止即可
└── 既了未遂 → 須積極防止結果

§27 II 多人犯罪中止未遂
└── 一律須「積極防止犯罪結果之發生」（∵其他參與者仍在推動犯罪）
```

§27 II 的射程範圍

情形	§27 II 是否適用	說明
共同正犯 A 中止	☑ 適用	多人共同實行
教唆犯中止（被教唆者仍為共同行為人）	☑ 適用	仍在參與關係內
教唆犯中止（被教唆者已成為單獨正犯）	✗ 不適用	§27 II 射程不及於此

間接正犯中止（工具人已脫離支配）　✗ 不適用　　工具人非參與關係

> **重點**：§27 II 適用的前提是行為人之間具有「參與關係」，當被教唆者已成為獨立行為的單獨正犯，或工具人已脫離支配，就不在 §27 II 的射程範圍內。

中止未遂的效果

- 中止未遂為**個人**減免刑罰事由
- 即使 A 中止成功，其他參與者若未中止，其他人仍論既遂（若結果發生）
- 僅對中止的人個別減免

二、參與犯的脫離

體系定位

```
犯罪三階層體系
├── 構成要件 ← 脫離在此！
│     └── 客觀構成要件 → 脫離成功 = 欠缺客觀歸責
├── 違法性
└── 罪責
```

> ⚠ 脫離**不是**位在三階層之外，而是構成要件層次的問題。脫離成功 = 結果在客觀上不可歸責於脫離者 → 構成要件不該當。

與中止未遂的區別

比較項目	脫離	中止未遂
體系位置	構成要件（歸責論）	三階之後（刑罰減免）
效果	不成立既遂（客觀不可歸責）	仍成立犯罪，減免刑罰
核心問題	因果關係是否已切斷	是否出於己意防止結果

脫離的判斷標準：因果關係切斷說（實務通說）

```
脫離成功？
├── 物理因果切斷？
│     ├── 有提供工具/物質助力 → 須收回或取消
│     └── 無物質貢獻 → 免論
│
└── 心理因果切斷？
      └── 明確告知其他參與者自己退出
      （須讓其他人知道你不參與了）
```

- **不區分著手前/著手後**（與部分學說不同）
- 物理因果 + 心理因果**均須切斷**才算脫離成功
- 有貢獻什麼就切斷什麼（如提供刀 → 把刀拿回來）

脫離成功與失敗的法律效果

```
脫離
├── 著手後脫離
│     ├── 成功 → 僅論「未遂」→ 可再論「中止未遂」（§27）
│     │           （即使被害人死亡，脫離者法律上只負未遂責任）
│     └── 失敗 → 仍為共同正犯（論既遂）
│
└── 著手前脫離
      ├── 成功 → 論「預備犯」（有處罰預備時）
      │           （無處罰預備時 → 無罪）
      └── 失敗 → 仍為「共謀共同正犯」
```

> **著手後脫離成功 → 仍可論中止未遂**：這是重要的邏輯推演。脫離成功者在法律上只負未遂責任，此時若再符合「己意」要件，即可進一步主張中止未遂減免。

許玉秀教授的見解（少數說）

- 脫離失敗時，不一定仍論「共同正犯」

- 可改論**較輕的共犯型態**（如教唆犯、幫助犯）
- 通說：脫離失敗 → 直接回歸原本的共同正犯（不改論較輕型態）

三、共同正犯的作答策略

分開寫 vs 一起寫

寫法	適用場景	優點
分開寫	各人行為貢獻不同、有人脫離/逾越	能精準處理個別差異
一起寫	行為人齊心協力、無爭議	篇幅精簡、避免重複

- **分開寫的順序**：先寫行為最完整的人（全程參與者），再寫其他人
- **分開寫的銜接**：後面的人可引用前面的討論（如「甲之行為如前述已該當殺人罪之構成要件……」）

四、案例分析

案例一：102年經典脫離考題

事實

1. **甲**：全程參與行為，完成犯罪
2. **乙**：著手後脫離（已動手後退出）
3. **丙**：著手前脫離（尚未動手即退出）

分析

（一）甲 →直接論既遂（全程參與，無爭議）

（二）乙（著手後脫離）

1. 判斷脫離是否成功：是否已切斷物理＋心理因果？
2. 脫離成功 → 僅論未遂 → 可再論中止未遂
3. 脫離失敗 → 仍為共同正犯，論既遂

（三）丙（著手前脫離）

1. 判斷脫離是否成功：是否已切斷物理＋心理因果？
2. 脫離成功 → 論預備犯（有罰預備時）
3. 脫離失敗 → 共謀共同正犯，論既遂

案例二：高考法制考題（逾越 + 脫離）

分析重點

- 本題同時涉及**逾越**（部分共同正犯行為超出共同計畫）與**脫離**
- 先處理逾越問題（逾越部分不歸責於未逾越者）
- 再處理脫離問題（脫離者的獨立論罪）
- 逾越與脫離各自獨立判斷

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§27 I	單獨犯中止未遂	對照多人犯罪之差異
§27 II	參與關係中止未遂	本筆記核心
§28	共同正犯	脫離的前提身分
§29	教唆犯	§27 II 射程範圍討論
§30	幫助犯	§27 II 射程範圍討論